

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1150/2532

นายวิรุณ แขวงรต กับพวก

โจทก์

พันตำรวจตรีธนน ปิยะรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายวิรุณ แขวงรต โจทก์ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ทั้งสองถูกคุกคาม ข่มขู่จากฝ่ายจำเลยตลอดเวลา โดยเฉพาะจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสารวัตรสถานีตำรวจภูธร ตำบลนาสัก จำเลยที่ 2 เป็นรองสารวัตรสถานีตำรวจแห่งเดียวกัน ได้ใช้อำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่โจทก์ทั้งสองให้ถอนฟ้อง และข่มขู่พยานมิให้มาเบิกความต่อศาล โจทก์ทั้งสองเป็นราษฎรมีอาชีพรับจ้างและทำสวนถูกจำเลยทั้งสองกับพวก ประทุษร้าย โดยโจทก์ที่ 1 ถูกยิงและถูกซ้อมได้รับบาดเจ็บสาหัส และยังถูกจำเลยที่ 1 แจ้งข้อหาฐานต่อสู้อย่างผิดกฎหมายเจ้าพนักงานบิดาโจทก์ที่ 2 ได้ร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดี กับจำเลยที่ได้กระทำความผิดต่อโจทก์ทั้งสอง แต่ต่อมาก็ถูกข่มขู่จนต้องถอนคำร้อง ทุกข์โจทก์ทั้งสองเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้และ โจทก์ที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าถูกจำเลยที่ 1 ควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วย กฎหมายจำเลยที่ 1 จึงได้กักขังโจทก์ที่ 1 อีกโดยแจ้งข้อหาฐานพยายามฆ่าเจ้า พนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีกข้อหาหนึ่ง นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังได้ข่มขู่และต่อ รองให้โจทก์ที่ 2 ถอนฟ้องจำเลยทั้งสอง โจทก์ที่ 2 กลัวจึงลงชื่อในคำร้องขอถอน ฟ้องที่จำเลยที่ 1 จัดพิมพ์เสร็จแล้วให้จำเลยที่ 1 ไป ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ให้โจทก์ที่ 2 ถอนฟ้องแล้วขณะนี้โจทก์ที่ 2 ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าว จำเลยที่ 1 ยังได้ข่มขู่โจทก์ที่ 1 และพยานตลอดมาจนโจทก์ที่ 1 ได้รับการขอร้องจาก

บิดาให้ถอนฟ้องคดีนี้เสียและโจทก์ที่ 1 ซึ่งได้รับอนุญาตจากศาลอุทธรณ์ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแอบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัย จากการข่มขู่ของจำเลยที่ 1 และสมัครพรรคพวกทำให้พยานกลัวถึงขนาดไม่กล้ามาเบิกความอันเป็นการขัดขวางต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาลชั้นต้น หรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอื่นขึ้นหากมีการพิจารณาคดีนี้ที่ศาลชั้นต้นต่อไป โจทก์ที่ 1 อาจไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของจำเลยที่ 1 จึงขอได้โปรดโอนคดีนี้ไปพิจารณาที่ศาลอาญาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองร้องคัดค้าน (อันดับ 38,40)

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90,93,94,90,91,157,161,162,172,173,174(2),179,267,289,295,309,310

ก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 33)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา หรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

พิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา หรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

(จํารัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>